■ 정보통신공사업법 시행령 [별표 8] <개정 2026. 10. 21.>

행정처분·감경의 기준 및 과징금의 부과기준(제50조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 영업정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1 범위까지 가중할 수 있되, 그 가중한 기간을 합산한 기간은 1년을 초과할 수 없다.

나. 위반행위가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 영업정지기간 또는 과징금 금액의 2분의 1 범위에서 그 기간 또는 금액을 줄일 수 있다.

1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반행위자가 위반행위를 지체 없이 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우

3) 그 밖에 위반행위의 내용·정도·동기 및 결과 등을 고려하여 그 기간 또는 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

다. 영업정지처분을 받은 공사업자가 법 제14조의3제2항에 따라 정보통신공사업교육을 총 8시간 이수하여(영업정지기간 감경 요청의 대상이 된 영업정지처분을 받은 이후에 받은 교육만 해당한다) 시·도지사에게 교육수료증 사본을 제출한 경우 영업정지기간 7일을 감경하되, 법인인 공사업자의 경우 대표자가 교육을 받은 경우에는 7일을 감경하고, 그 외의 등기부상 임원이 교육을 받은 경우에는 1명당 3일을 감경하되, 감경기간은 7일을 초과할 수 없다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경을 받을 수 없다.

1) 법 제23조제1항에 따른 신고를 거짓으로 하여 영업정지처분을 받은 경우

2) 법 제27조제3항을 위반하여 공사실적, 자본금, 그 밖에 이 영 제28조에 따른 서류를 거짓으로 제출하여 영업정지처분을 받은 경우

3) 법 제31조제3항을 위반하여 거짓이나 부정한 방법으로 발주자로부터 서면승낙을 받고 법 제66조제1항제11호 및 제11호의2에 따른 영업정지처분을 받은 경우

4) 교육수료증을 제출하여 영업정지기간의 감경을 받은 공사업자가 해당

영업정지기간이 끝난 날부터 1년 이내에 다시 위반행위를 하여 영업정지 처분을 받은 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	처분기준
가. 부정한 방법으로 법 제14조제1항에 따른 공사업의 등록을 한 경우	법 제66조제1항제1호	등록취소
나. 법 제15조에 따른 등록기준에 미달하게 된 경우. 다만, 이 영 제50조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 예외로 한다.	법 제66조제1항제4호 및 제66조의2제1항	
1) 등록기준을 유지하지 않은 경우		영업정지 1개월 또는 과징금 600만원
2) 1)에 따라 영업정지처분을 받거나 과징금을 부과받은 날부터 1개월 이내에 등록기준에 미달된 사항을 보완하지 않은 경우		영업정지 3개월 또는 과징금 1,800만원
3) 2)에 따라 영업정지처분을 받거나 과징금을 부과받은 날부터 3개월 이내에 등록기준에 미달된 사항을 보완하지 않은 경우		등록취소
다. 공사업자가 법 제16조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 같은 조 제7호에 해당하는 법인의 경우에는 그 사유가 있음을 안 날부터 3개월 이내에 그 임원을 바꾸어 선임한 경우	법 제66조제1항제5호	등록취소

와 피상속인인 공사업자가 사망한 날부터 3개월 이내에 상속인이 해당 공사업을 타인에게 양도한 경우에는 그러하지 않다.		
라. 법 제23조제1항에 따른 신고를 거짓으로 한 경우	법 제66조제1항제6호	영업정지 3개월
마. 법 제24조제1항을 위반하여 타인에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 공사를 수급 또는 시공하게 하거나 등록증 또는 등록수첩을 빌려준 경우	법 제66조제1항제7호	등록취소
바. 법 제24조제2항을 위반하여 타인의 성명·상호·등록증·등록수첩을 사용하여 공사를 수급 또는 시공한 경우	법 제66조제1항제7호의2	등록취소
사. 법 제27조제3항을 위반하여 공사실적, 자본금, 그 밖에 이 영 제28조에 따른 서류를 거짓으로 제출한 경우	법 제66조제1항제8호	영업정지 3개월
아. 다음의 위반행위에 대하여 법 제65조에 따른 시정명령 또는 지시를 위반한 경우	법 제66조제1항제11호 및 제66조의2제1항	
1) 법 제12조를 위반하여 공사를 한 경우		영업정지 3개월
2) 법 제31조를 위반하여 하도급 또는 다시 하도급을 하거나 거짓이나 부정한 방법으로 발주자로부터 서면승낙을 받은 경우		영업정지 3개월
3) 법 제31조의4를 위반하여 하		영업정지 3개월

수급인에게 대금을 지급하지 않은 경우		
4) 법 제33조제1항에 따른 정보통신기술자를 배치하지 않은 경우		영업정지 15일 또는 과징금 300만원
5) 「전기통신기본법」 등 관계 법령을 위반하여 시공함으로써 공사를 부실하게 할 우려가 있는 경우		영업정지 3개월
6) 정당한 사유 없이 도급받은 공사를 이행하지 않은 경우		영업정지 3개월
자. 다음의 위반행위에 대하여 해당 공사가 완료되어 법 제65조에 따른 시정명령 또는 지시를 명할 수 없게 된 경우	법 제66조제1항제11호의2	
1) 법 제31조를 위반하여 하도급 또는 다시 하도급을 하거나 거짓이나 부정한 방법으로 발주자로부터 서면승낙을 받은 경우		영업정지 45일
2) 법 제33조제1항에 따른 정보통신기술자를 배치하지 않은 경우		영업정지 7일
3) 「전기통신기본법」 등 관계 법령을 위반하여 시공함으로써 공사를 부실하게 한 경우		영업정지 45일
차. 영업정지처분을 위반하거나 최근 5년간 3회 이상 영업정지처분을 받은 경우	법 제66조제1항제13호	등록취소
카. 다른 법령에 따라 국가 또는	법 제66조제1항제14호	위반내용에 따라

지방자치단체가 영업정지와 등록취소를 요구한 경우		해당처분 준용
타. 공사업자가 「부가가치세법」 제8조제8항에 따라 관할 세무서장에게 폐업신고를 하거나 같은 조 제9항에 따라 관할 세무서장이 사업자등록을 말소한 경우	법 제66조제1항제15호	등록취소